

1.- Procedimiento de impugnación de acuerdos sociales 467/2010

- **Asunto:** nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park de 28 de mayo de 2009.
- **Demandante:** Acciones Canarias S.L., Muruga S.L., Roque Prieto S.L., D. Miguel Molina, D^a Cristina Molina y D. Francisco Luis Molina.
- **Demandado:** Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park, en rebeldía.
- **Objeto:** nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General Extraordinaria de la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park de 28 de mayo de 2009 por haberseles (a los Demandantes), pretendidamente, privado de su derecho voto en dicha Junta. Entre otros puntos, se aprobó la lista de propietarios morosos.
- **Resultado del procedimiento:** la Demanda fue desestimada en su integridad.
- **Documentos facilitados por el cliente:** (1) Sentencia del Juzgado de Instrucción nº 3 de Arrecife de 14 de marzo de 2011.

2.- Juicio verbal de desahucio por precario 1260/2011

- **Asunto:** desahucio de la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park y Monterecco.
- **Demandante:** Acciones Canarias S.L., Muruga S.L., Roque Prieto S.L., Ámenem S.L., Tengolf S.L., D. Miguel Molina y D. Francisco Luis Molina.
- **Demandado:** Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park y Monterecco.
- **Objeto:** desahucio de la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park y Monterecco de los apartamentos nº 907, 553, 504, 509, 504, 404, 405, 406, 407, 408, 454, 455, 456, 457, 458, 453, 503 y 908.
- **Resultado del procedimiento:** (1) la Comunidad de Explotación del Complejo Sun Park se allanó, por lo que se le condenó a abandonar los

citados apartamentos y (2) Monterecco fue absuelta por no haberse acreditado la posesión ni explotación de los citados apartamentos por su parte.

- **Documentos facilitados por el cliente:** (1) Demanda de desahucio por precario de 23 de diciembre de 2011; (2) escrito de los demandantes solicitando la ampliación de la Demanda a Monterecco; y (3) Sentencia del JPI nº 4 de Arrecife de 7 de mayo de 2012.

3.- Procedimiento ordinario 1241/2011 – Medidas cautelares 1355/2011

- **Asunto:** nombramiento de Asunción Aizpurúa como Presidenta.
- **Demandante:** Luchy Playa Blanca S.L.
- **Demandado:** Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park.
- **Objeto:** acción de nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta General de la Comunidad de Propietarios de 2 de febrero de 2011, especialmente el nombramiento de Asunción Aizpurúa Sánchez como Presidenta de la Comunidad, y nulidad de los acuerdos adoptados en la Junta de 22 de junio de 2011.
- **Medidas cautelares:** consistentes en la suspensión del nombramiento de Asunción Aizpurúa Sánchez como Presidenta de la Comunidad de Propietarios, fueron concedidas por el JPI nº 5 de Arrecife (Auto de 25 de abril de 2012) pero revocadas por la Audiencia Provincial de Las Palmas (Auto de 31 de julio de 2013).
- **Resultado del procedimiento:** desestimación íntegra de la Demanda de Luchy Playa Blanca (Sentencia de 26 de abril de 2013), con condena en costas. Luchy Playa Blanca interpuso recurso de apelación frente a dicha Sentencia el 12 de junio de 2013, pero posteriormente desistió de dicho recurso. Por lo tanto, el nombramiento de Asunción Aizpurúa adquiere validez. Se pone fin al procedimiento mediante Escritura de Acuerdo Transaccional de julio de 2014, que en la actualidad está impugnada por delito de estafa.
- **Documentos facilitados por el cliente:** (1) Auto del JPI nº 5 de Arrecife de 25 de abril de 2012 concediendo cautelares; (2) Auto de la AP de Las Palmas de 31 de julio de 2013 revocando el auto anterior; (3) escrito de valoración de la prueba de Luchy Playa Blanca de 28 de diciembre de 2012; (4) Sentencia

del JPI nº 5 de Arrecife de 15 de mayo de 2013 desestimando íntegramente la Demanda de Luchy Playa Blanca; (5) Recurso de Apelación de Luchy Playa Blanca de 12 de junio de 2013; (6) Acuerdo transaccional de 2 de julio de 2014; (7) escrito de la Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park aceptando el desistimiento de la apelación presentado por Luchy Playa Blanca.

4.- Concurso Ordinario 36/2012. Pieza nº 8 incidente concursal resolución de contrato por incumplimiento (artículo 62 Ley Concursal)

- **Asunto:** resolución del contrato de arrendamiento con Monterecco.
- **Demandante:** AC.
- **Demandado:** Luchy Playa Blanca y Monterecco.
- **Objeto:** contrato de arrendamiento de 6 de febrero de 2012 suscrito entre Luchy Playa Blanca, en calidad de arrendadora, y Monterecco Sun Park, en calidad de arrendataria y explotadora, en virtud del cual se ceden a esta última 159 apartamentos, 29 locales y 4 piscinas con solárium del complejo Sun Park para su explotación turística.
- **Suplico:** que se declare la resolución del citado contrato, que se condene a Monterecco Sun Park a dejar libre y expedito el inmueble a disposición de la concursada y que se condene a Monterecco Sun Park a pagar 1.375.775,01€, más intereses legales, en concepto de gastos mensuales de cuota de mantenimiento pertenecientes a la Propiedad (equivalentes a 33.915,29€/mes) impagados entre los meses de febrero de 2012 a diciembre de 2013, ambos inclusive.
- **Contestación:** en la Contestación, Luchy Playa Blanca sostiene que las cuotas de mantenimiento correspondientes a los meses de febrero a junio de 2012, ambos inclusive, han sido pagadas y reconoce que el resto no se han pagado efectivamente pero sí compensadas con gastos extraordinarios por importe de 1.506.194,41€ que Monterecco ha tenido que soportar (gastos cuyo pago corresponde a Luchy Playa Blanca, según ésta). Luchy Playa Blanca defiende que interesa al Complejo la no resolución del contrato, para que el Complejo pueda seguir explotándose.

- **Estado del procedimiento:** la Demanda es de 3 de diciembre de 2013, y la Contestación a la misma de 29 de enero de 2014.

5.- Procedimiento Ordinario 562/2014. Pieza de medidas cautelares 01

- **Asunto:** nulidad del nombramiento de Luchy Playa Blanca como Presidente de la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park.
- **Demandante:** Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park y Roque Prieto S.L.
- **Demandado:** Luchy Playa Blanca S.L. y Gil Marer.
- **Objeto:** (1) nulidad de la convocatoria de la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park, y (2) nulidad de todos los actos que se deriven de tal convocatoria (especialmente el Acta Notarial de 10 de abril de 2014).
- **Medidas cautelares:** suspensión del acta notarial de 10 de abril de 2014. Estimadas mediante Auto de 13 de agosto de 2015 (notificado el 16 de septiembre). El Juzgado requirió a las Demandantes para que prestaran caución, por importe de 1.000 Euros, lo que efectuaron en fecha 17 de septiembre de 2015.
- **Resultado del procedimiento:** en tramitación. Gil no asistió a la vista del juicio de medidas cautelares prevista para el 28 de octubre de 2014, en cumplimiento de la Cédula de Citación notificada el 21 de octubre de 2014. En conversación telefónica, Patricia nos confirma que el "recibido" es su letra. A nosotros nos pasaron la documentación del pleito el 5 de noviembre de 2014. El 25 de febrero de 2015 presentamos alegaciones a la respuesta presentada por La Caixa sobre el estado de la cuenta corriente de la Comunidad de Propietarios. La Audiencia Previa se celebró el 26 de febrero de 2015. En el acto de la Audiencia Previa el abogado de las Demandantes aportó, como nueva documental la querrela por delito de estafa presentada por Anemen e Inversiones Salinetas contra Gil y Ray Thompson en relación con el otorgamiento de la 'Escritura de Acuerdo Transaccional nº 753 de julio de 2014 para la terminación del Procedimiento ordinario 1241/2011 (nosotros habíamos aportado esta Escritura como Documento nº 11 de nuestra Contestación a la Demanda). El juicio estaba señalado para el 30 de junio de 2015, y se suspendió mediante Providencia de 29 de junio de 2015 dada la

solicitud de acumulación con el Procedimiento Ordinario 213/2015 formulada por Luchy Playa Blanca. El 15 de marzo de 2017, el Juzgado dictó un Auto en virtud del cual desestimó la solicitud de acumulación solicitada por esta Parte. El Auto ordena la notificación de la resolución al JPI nº 5 de Arrecife, que está conociendo del P.O. 213/2015 (que también se reactivará).

- **Documentos facilitados por el cliente:** (1) Demanda de nulidad de 26 de junio de 2014; (2) Diligencia de Ordenación del JPI nº 2 de Arrecife de 6 de octubre de 2014; y (3) Cédula de Citación del JPI nº 2 de Arrecife de 7 de octubre de 2014.

6.- Procedimiento Monitorio 480/2014

- **Asunto:** reclamación de cuotas de comunidad a John Fly213/2015n.
- **Demandante:** Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park.
- **Demandado:** John Flynn.
- **Objeto:** reclamación de las cuotas de comunidad impagadas, por importe de 11.523,84€.
- **Resultado del procedimiento:** en tramitación. El pasado 31 de julio de 2014 se requirió al Demandado para que en el plazo de 20 días pagase la deuda o se opusiese a la reclamación.
- **Documentos facilitados por el cliente:** (1) Requerimiento del JPI nº 4 de Arrecife de 31 de julio de 2014; y (2) Diligencia de Ordenación del JPI nº 4 de Arrecife de 31 de julio de 2014.

7.- Procedimiento Ordinario 213/2015. Pieza de Medidas Cautelares - 01

- **Juzgado:** Juzgado de Primera Instancia nº 5 de Arrecife
- **Asunto:** nulidad del nombramiento de Luchy Playa Blanca como Presidente de la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park.
- **Demandante:** Cristina Molina Petit. Letrado: Esteban López Noriega. Procurador: José Ramos Saavedra.

- **Demandado:** Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park.
- **Objeto:** (1) nulidad de la Junta General Ordinaria de la Comunidad de Propietarios Complejo Sun Park, y (2) nulidad de todos los actos que se deriven de tal convocatoria (especialmente el Acta Notarial de 10 de abril de 2014).
- **Resultado del procedimiento:**
 - Se nos notifica la Demanda el 18 de mayo de 2015. El 1 de junio de 2015 solicitamos la acumulación de este Procedimiento a los autos del P.O. 562/2014. La vista del juicio de medidas cautelares estaba señalada para el 9 de junio de 2015, pero también se suspendió ante la solicitud de acumulación de los procesos.
 - Presentamos la contestación a la demanda en fecha 15 de junio de 2015 (a pesar de haber solicitado previamente la acumulación de procesos).
 - Según la diligencia de ordenación de 25 de abril de 2017, una vez recibida la resolución de 1 de marzo de 2017 dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 2 de Arrecife (frente al que se tramitaba el P.O. 562/2014), por la que no acepta la acumulación solicitada, se señala audiencia previa para el 13 de noviembre de 2017 a las 10:45 horas.
 - En el acto de la audiencia previa de 13 de noviembre de 2013, el Juzgado requiere a la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park para que, en el plazo de diez días hábiles, otorgara un nuevo poder general para pleitos.
 - Mediante escrito de alegaciones de 27 de noviembre de 2017, esta parte informa al Juzgado de la negativa de la junta de gobierno de la Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park en ese momento a cumplir con el requerimiento judicial, solicitando que el procedimiento continuara tramitándose por medio del comunero Luchy Playa Blanca, bajo la representación de la procuradora Dña. Manuela Cabrera y, por ende, que se desestimara la excepción de falta de capacidad de la parte demandada formulada por la parte actora en el acto de la audiencia previa al juicio.
 - Mediante diligencia de ordenación de fecha 22 de diciembre de 2017, se ordena la devolución del anterior escrito a la procuradora Dña. Manuela Cabrera por entender que no se había atendido el requerimiento efectuado en la audiencia previa para que fuese subsanada la falta de representación de la

demandada. Se declara a dicha parte en situación de rebeldía procesal, advirtiéndosele de que no se llevarían a cabo ninguna otra notificación excepto la resolución que ponga fin al proceso. Se convoca a las partes a una nueva audiencia previa el 2 de abril de 2018 a las 11:45 horas.

- Frente a la anterior diligencia de ordenación, Luchy Playa Blanca interpone recurso de reposición, el cual se desestima mediante decreto de 19 de febrero de 2018.
- **Documentos facilitados por el cliente:** Cédulas de Citación (4) para asistencia a la vista sobre medidas cautelares, señalada para el 12 de mayo de 2015 a las 09:30 horas, de 23 de abril de 2015, dirigidas a La Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park (en calidad de demandado) y Peter/Raymond/Edward Ray Thompson (en calidad de testigos).

8.- Inspección EPS - LP – 15005 - Complejo Sun Park (Yaiza, Lanzarote)

- Se está llevando a cabo en la actualidad, al parecer como consecuencia de una denuncia de D^a Asunción Aizpurúa. El 16 de octubre de 2015 enviamos un e-mail y un burofax a la Consejería de Industria del Gobierno de Canarias solicitando el restablecimiento del suministro eléctrico.

9.- Procedimiento Ordinario 268/2016

- **Demandantes:** Amenem S.L., Tengolf S.L., Muruga S.L., Acciones Canarias S.L.U., Miguel Molina Betancor e Inversiones Salinetas;
- **Demandado:** Comunidad de Propietarios del Complejo Sun Park;
- **Procedimiento:** se inició en el año 2016 y se ha tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia nº 4 de Arrecife bajo los autos del Juicio Verbal 268/2016;
- **Objeto:** reducción sustancial de las cuotas comunitarias. Los demandantes solicitaron que se dejara sin efecto la cuota comunitaria de 171,81 Euros que se fijó en la Junta celebrada el 28 de mayo de 2009. Desconocemos los motivos argüidos por los demandantes, toda vez que la Sentencia no los detalla. Además, los demandantes solicitaron que la cuota comunitaria se fijara por acuerdo de la siguiente Junta de la Comunidad de Propietarios que se celebrara con posterioridad al momento de presentar la demanda.

- Mediante escrito de 25 de enero de 2017, la Comunidad de Propietarios demandada se allanó.
- **Resultado:** la Sentencia acoge la pretensión de los demandantes: la cuota comunitaria de 171,81 Euros que se estableció el 28 de mayo de 2009 queda sin efecto. En su lugar, la cuota comunitaria queda fijada en **22,26 Euros**, que fue la acordada en la Junta que se debió de celebrar el pasado 26 de abril de 2016.
- La nueva cuota comunitaria se aplica con efectos retroactivos desde el 28 de mayo de 2009.
